

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1250/2533

นาย หลั่น บุญโ ลั่น
นาย สังข์ อัง น้อย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1390

ที่ดินของโจทก์และจำเลยมีเขตที่ดินติดต่อกันโดยที่ดินโจทก์อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินจำเลย โจทก์ใช้ ทางพิพาทในที่ดินจำเลยเข้าออกระหว่างบ้านโจทก์ถึง ซอย นานเกิน 10 ปี เป็นทางภาระจำยอมแล้ว ต่อมาจำเลยปิดทางพิพาท เมื่อทางอำเภอ ไกล่เกลี่ยจำเลยยอมเปิดทางกว้าง 1.50 เมตร แต่ ที่ปากทาง พิพาทด้าน ติด กับ ซอย ยังคงมีประตูรั้วซึ่ง จำเลยปิดเวลากลางคืนเปิดเวลากลางวันดังนี้ จำเลยไม่มี สิทธิทำรั้วปิดกั้นให้แคบลงกว่าเดิม และปิดในเวลากลางคืน เพราะเป็นการประกอบ กรรมอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งโจทก์ปลูกบ้านอยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ 2 งาน อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวัดป่าอำเภอลำลักษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ที่ดินด้านทิศใต้จดที่ดินจำเลย โจทก์และบุคคลอื่นที่มีที่ดินอยู่ใกล้เคียงกันได้ใช้ทาง เดินล้อเกวียนและรถยนต์เข้าออกผ่านที่ดินของจำเลยมานานประมาณ 60 ปีจนได้ สิทธิการจำยอมโดยอายุความเป็นทางกว้างประมาณ 3 วายาวประมาณ 20 วา จาก ซอยต้นฝูเข้าบ้านโจทก์ ปรากฏตามรูปแผนที่ส่งเขปท้ายฟ้อง เมื่อเดือนตุลาคม 2528

จำเลยได้ใช้ไม้ปิดกั้นทางเดินดังกล่าว โจทก์ร้องเรียนต่อนายอำเภอหล่มสัก ทาง
อำเภอใกล้เคียงแล้วจำเลยเปิดไม้กั้นทางให้กว้างเพียงไม่เกิน 3 ศอก และเมื่อถึง
เวลากลางคืนก็ปิดกั้นอีก ทำให้โจทก์เข้าออกจากบ้านไม่ได้ดังเดิมโจทก์ร้องเรียนอีก
แต่ทางอำเภอไม่อาจบังคับจำเลยได้ ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางเดินให้มีความกว้าง 3
วา ตลอดเส้นทางจากซอยต้นฝูถึงที่ดินโจทก์ ห้ามไม่ให้จำเลยและบริวารปิดกั้นทาง
เดินอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ใช้เส้นทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ จำเลยไม่ได้ละเมิด
สิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางเดินพิพาทให้มีความกว้าง 3 เมตร 25
เซนติเมตร ตลอดเส้นทางจากซอยต้นฝูถึงที่ดินโจทก์และห้ามมิให้จำเลยปิดกั้นทาง
เดินอันเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้ทางพิพาทได้อีก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่าที่
ดินของโจทก์และจำเลยมีเขตที่ดินติดต่อกันโดยที่ดินโจทก์อยู่ทางทิศเหนือของที่ดิน
จำเลย โจทก์ใช้ทางพิพาทในที่ดินจำเลยเข้าออกระหว่างบ้านโจทก์ถึงซอยต้นฝูนาน
เกิน 10 ปีเป็นทางปรารถนารายอมแล้ว ต่อมาปี 2528 จำเลยปิดทางพิพาท เมื่อทาง
อำเภอหล่มสักใกล้เคียงจำเลยยอมเปิดทางกว้าง 1.40 เมตรแต่ที่ปากทางพิพาทด้าน
ติดกับซอยต้นฝูยังคงมีประตูรั้วซึ่งจำเลยปิดเวลากลางคืนเปิดเวลากลางวัน...

ปัญหาประการที่สองที่ว่า จำเลยมีสิทธิทำรั้วปิดกั้นทางพิพาทในเวลากลางคืนหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นทางการจำยอม ซึ่งโจทก์มีสิทธิใช้ได้แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิใช้ทางพิพาททั้งเวลากลางวันและกลางคืนตามสภาพทางเดิมที่เคยใช้มา จำเลยจึงไม่มีสิทธิทำรั้วปิดกั้นให้แคบลงกว่าเดิมและปิดในเวลากลางคืน เพราะเป็นการประกอบกรรมอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การจำยอม เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่ใช้ยื่นต่อบุคคลทั่วไปได้ตามลักษณะของทรัพย์สิน แต่ขณะเดียวกันก่อให้เกิดความผูกพันหนี้ตามกฎหมายระหว่างผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์กับเจ้าของภารยทรัพย์บางประการให้ต้องปฏิบัติต่อกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1388 ถึง 1392 ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิฟ้องเจ้าของภารยทรัพย์ให้เปิดทางการจำยอม ผู้เช่าที่ดินสามยทรัพย์ห้ามมีอำนาจฟ้องเช่นนี้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่5189/2528) แต่ถ้าผู้เช่าที่ดิน

ปลูกบ้านและใช้ทางผ่านที่ดินของผู้อื่นจนได้การจำยอมในฐานะที่ผู้เช่าที่ดินเป็น
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสามยทรัพย์ ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องโดยอาศัย
สิทธิของตนได้ อย่างไรก็ตามบริวารของเจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิใช้ทางการจำยอม
ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1273/2482) แต่ถ้าเจ้าของการยทรัพย์ปิดทางนั้นบริวารก็
ต้องขอให้เจ้าของสามยทรัพย์เป็นผู้ฟ้องให้เปิด สำหรับบุคคลภายนอกที่มีใช้เจ้าของ
การยทรัพย์ ถ้ามาทำการปิดกั้นทางการจำยอม เจ้าของสามยทรัพย์ตลอดทั้งบริวารที่
ใช้ทางอยู่ย่อมฟ้องบุคคลภายนอกนั้นได้ เพราะถือได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นกระทำ
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มีใช้โดยอาศัยความ
ผูกพันระหว่างกันตามบทบัญญัติเรื่องการจำยอม ทางการจำยอมย่อมมีขนาดกว้าง
ยาวเป็นที่แน่นอน แต่ก็อาจเป็นการจำยอมเฉพาะบางฤดูกาล หรือช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งของปีก็ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2509, ที่ 1896/2516) ต่างกับทาง
สาธารณะ หรือทางจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่ใช้สัญจร หรือ
เจ้าของที่ดินที่ไม่มีทางออกนั้นในอันที่จะได้ใช้ออกสู่ทางสาธารณะได้ตลอดเวลา แต่
ทางการจำยอมไม่มีสภาพเช่นนี้เพราะเจ้าของสามยทรัพย์ย่อมมีสิทธิเพียงพอที่เจ้า
ของการยทรัพย์ต้องรับกรรมตามที่เจ้าของการยทรัพย์ได้มาเท่านั้น คดีในเรื่องนี้
ขนาดความกว้างของทางการจำยอมนั้นไม่มีปัญหาเพราะเป็นเรื่องวินิจฉัยข้อเท็จจริง
เท่านั้นว่ามีขนาดกว้างเท่าใดการปิดไม้กั้นให้แคบลงย่อมทำไม่ได้ เพราะเป็นการ
กระทำต่อการจำยอมนั้นโดยตรง คงมีปัญหาคือว่าการทำประตูรั้วขึ้น และจะปิดเวลา
กลางคืนเปิดให้เดินเฉพาะเวลากลางวันนั้นทำได้หรือไม่ ในข้อนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทำ
ไม่ได้โดยเหตุผลว่า เป็นการทำให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไป หรือเสื่อมความ
สะดวก ตามมาตรา 1392 ซึ่งน่าจะแสดงว่าศาลฎีกาได้ฟังว่า ทางการจำยอมคดีนี้เป็น
การจำยอมอยู่ตลอดเวลาที่มีใช้จำกัดเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ดังนั้นถ้าข้อเท็จจริง
เปลี่ยนไปเป็นว่าทางการจำยอมที่เจ้าของสามยทรัพย์ได้สิทธิมานั้นใช้เดินเฉพาะเวลา

กลางวัน การที่เจ้าของอาคารทรัพย์สินปิดเวลากลางคืนก็ย่อมจะถือว่าทำให้การจ่ายออม
ลดลง หรือเสื่อมความสะดวก ดังคดีนี้ไม่ได้. ไพโรจน์ วายุภาพ.